



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 78

Ausgegeben zu Dresden am
12. September 2026

Inhaltsverzeichnis

12. September 2026

**Gesetz zur Einführung eines Besonderen
Gesetzes über Boden, den
Landesbodenfonds und das öffentliche
Naturvermögen**

Seite 2

Gesetz

zur Einführung eines Besonderen Gesetzes über Boden, den Landesbodenfonds und das öffentliche Naturvermögen

vom 12. September 2026

Die Volkskammer hat am 11. September
2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Einführung eines besonderen Gesetzes über Boden, den Landesbodenfonds und das öffentliche Naturvermögen

Besonderes Gesetz über Boden, den Landesbodenfonds und das öffentliche Naturvermögen (Boden- und Naturvermögensgesetz – BodNatVG)

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. öffentlicher Boden jedes Grundstück, das im Eigentum des Freistaates,

einer Gemeinde, eines Landkreises, eines Bezirks oder einer sonstigen der Aufsicht des Freistaates unterstehenden

juristischen Person des öffentlichen Rechts steht;

2. öffentlicher Eigentümer der Freistaat, eine Gemeinde, ein Landkreis, ein Bezirk oder eine sonstige der Aufsicht des Freistaates unterstehende juristische Person des öffentlichen Rechts, soweit sie Eigentümerin eines Grundstücks oder Inhaberin eines grundstücksbezogenen Rechts ist;

3. landwirtschaftlicher Boden ein Grundstück, das landwirtschaftlich genutzt

- wird oder nach seiner Beschaffenheit einer landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden kann; die Begriffsbestimmungen des Grundstücksverkehrsgesetz es bleiben unberührt;
4. öffentliches Naturvermögen öffentlicher Boden und sonstige einem öffentlichen Eigentümer zustehende vermögenswerte Rechte, soweit sie Wald, Moore, Feuchtgebiete, Gewässer, Ufer, Küsten, Überflutungsflächen, Naturschutzflächen, natürliche Bodenfunktionen, Naturschätze oder sonstige natürliche Lebensgrundlagen zum Gegenstand haben;
5. gemeinwirtschaftlicher Träger eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, deren Vermögen dauerhaft einer öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Aufgabe gewidmet und gegen eine sachwidrige Privatisierung oder Zweckentfremdung rechtlich gesichert ist;
6. Gemeinwohlbindung eine gesetzliche, satzungsmäßige, dingliche oder vertragliche Bindung, durch die ein Grundstück oder Recht für einen bestimmten öffentlichen, sozialen, ökologischen, landwirtschaftlichen oder anderen gemeinwohlorientierten Zweck dauerhaft oder langfristig gesichert wird;
7. verbundener Nutzer eine natürliche oder juristische Person, die einen anderen Nutzer beherrscht, von ihm beherrscht wird oder mit ihm unter einheitlicher Leitung steht; ein beherrschender Einfluss wird insbesondere vermutet, wenn unmittelbar oder mittelbar mehr als die Hälfte der Stimmrechte gehalten

oder die wesentlichen
geschäftlichen
Entscheidungen bestimmt
werden können;

8. Veräußerung die
rechtsgeschäftliche
Übertragung des
Eigentums; die Bestellung
eines Erbbaurechts, die
Verpachtung und die
sonstige zeitlich begrenzte
Nutzungsüberlassung sind
keine Veräußerung.

- (2) Öffentlich beherrschter
gemeinwirtschaftlicher Träger im
Sinne dieses Gesetzes ist ein
gemeinwirtschaftlicher Träger
nach Absatz 1 Nummer 5, auf
den ein oder mehrere öffentliche
Träger einen beherrschenden
öffentlichen Einfluss im Sinne des
§ 4 des
Gemeinvermögensschutzgesetzes
ausüben.

- (3) Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften
gelten für die Anwendung dieses
Gesetzes nicht allein aufgrund
ihres öffentlich-rechtlichen Status
als öffentliche Eigentümer.

§ 2

Grundsätze für öffentliches Boden- und Naturvermögen

- (1) Öffentlicher Boden und
öffentliches Naturvermögen sind
unter Wahrung der
Wirtschaftlichkeit so zu
bewirtschaften, dass ihr Bestand,
ihre Nutzbarkeit und ihre
natürlichen Funktionen langfristig
erhalten oder verbessert werden.
- (2) Bei Entscheidungen über
öffentlichen Boden sind
insbesondere zu berücksichtigen:
1. die Versorgung der
Bevölkerung mit
Wohnraum und
Einrichtungen der
Daseinsvorsorge,
 2. die Ernährungssicherung
und eine vielfältige
Agrarstruktur,
 3. der Schutz von Boden,
Wasser, Klima,
Biodiversität und
Landschaft,
 4. die Anpassung an den
Klimawandel,
 5. der Hochwasser-, Küsten-
und Grundwasserschutz,
 6. die sparsame
Flächeninanspruchnahme,

7. die Sicherung
gemeinwirtschaftlicher
und genossenschaftlicher
Nutzungen,
 8. die nachhaltige regionale
Entwicklung sowie
 9. die Erhaltung
angemessener öffentlicher
Zugänglichkeit, soweit
Schutzbelange und
andere Rechtsvorschriften
nicht entgegenstehen.
- (3) Die Erzielung eines
höchstmöglichen Veräußerungs-
oder Nutzungsentgelts ist kein
selbständiger Zweck der
Bewirtschaftung öffentlichen
Bodens.
- (4) Öffentliche Eigentümer dürfen
Grundstücke nicht zu dem Zweck
erwerben, halten oder veräußern,
kurzfristige
Bodenpreissteigerungen
auszunutzen.
- (5) Wertsteigerungen, die
maßgeblich auf öffentlichen
Planungs-, Erschließungs-,
Infrastruktur- oder
Fördermaßnahmen beruhen,
sollen bei der Bewirtschaftung
öffentlichen Bodens dauerhaft für
öffentliche oder

gemeinwohlgebundene Zwecke
gesichert werden.

Abschnitt 2

Landesbodenfonds

§ 3

Errichtung, Rechtsform und Sitz

- (1) Der Freistaat errichtet den
Landesbodenfonds
Ostdeutschland. Er führt die
Kurzbezeichnung
Landesbodenfonds.
- (2) Der Landesbodenfonds ist eine
rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts mit Sitz in
Magdeburg.
- (3) Der Landesbodenfonds ist ein
gemeinwirtschaftlicher Träger.
Sein Vermögen dient dauerhaft
den in diesem Gesetz
bestimmten Aufgaben.
- (4) Der Landesbodenfonds handelt
im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung. Eine
Gewinnerzielung als Selbstzweck
ist ausgeschlossen.
- (5) Ein Insolvenzverfahren über das
Vermögen des
Landesbodenfonds findet nicht
statt.
- (6) Der Landesbodenfonds kann
regionale Geschäftsstellen

errichten. Bei ihrer räumlichen Gliederung sollen die Bezirke und die unterschiedlichen Boden-, Agrar- und Naturraumstrukturen des Freistaates angemessen berücksichtigt werden.

§ 4

Aufgaben

- (1) Der Landesbodenfonds hat die Aufgabe, Boden für gegenwärtige und künftige öffentliche und gemeinwohlgebundene Nutzungen zu erwerben, zu sichern, zu bevorraten, zu entwickeln und zu bewirtschaften.
- (2) Er hat insbesondere
 1. Grundstücke von strategischer Bedeutung zu erwerben,
 2. landwirtschaftlichen Boden dauerhaft als Volksacker zu sichern,
 3. Grundstücke für sozialen und gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbau und andere Aufgaben der Daseinsvorsorge bereitzustellen,
 4. Flächen für Naturschutz, Klimaanpassung, Moorrenaturierung, Hochwasser- und Küstenschutz, Gewässerentwicklung und Biotopverbund zu sichern,
 5. Flächen für kommunale und regionale Entwicklung vorzuhalten,
 6. öffentliche Eigentümer bei Erwerb, Tausch, Verwaltung und gemeinwohlgebundener Überlassung von Grundstücken zu unterstützen,
 7. gesetzliche Vorkaufs- und Siedlungsinstrumente nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts vorzubereiten oder an deren Durchführung mitzuwirken,
 8. die Ziele dieses Gesetzes bei der Vergabe seiner Grundstücke durchzusetzen,
 9. Bodenmarktentwicklungen nach § 46 zu beobachten und

10. das Boden- und Naturvermögensregister nach § 44 zu führen,
11. landwirtschaftliche Flächen selbst oder durch öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Agrarbetriebe zu bewirtschaften,
12. öffentliche Agrarbetriebe zu errichten, zu übernehmen oder sich an ihnen zu beteiligen, soweit dies der Ernährungssicherung, der Agrarstruktur, der regionalen Versorgung, der Ausbildung und Forschung, der Krisenvorsorge oder einer sonstigen Aufgabe dieses Gesetzes dient.
- (3) Der Landesbodenfonds kann Grundstücke selbst bewirtschaften oder durch Dritte bewirtschaften lassen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich oder zweckmäßig ist. Für landwirtschaftliche Flächen gelten ergänzend die §§ 34 bis 38.
- (4) Der Landesbodenfonds kann zur Erfüllung seiner Aufgaben

landwirtschaftliche Betriebe selbst führen oder durch rechtlich selbständige Unternehmen bewirtschaften lassen. Bei rechtlich selbständigen Unternehmen muss der Landesbodenfonds oder ein anderer öffentlicher Träger dauerhaft einen beherrschenden Einfluss ausüben.

Landwirtschaftlicher Boden des Landesbodenfonds darf zu diesem Zweck nur zur Nutzung überlassen und nicht in das Eigentum des Unternehmens übertragen werden.

- (5) Er darf für öffentliche Eigentümer aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung Grundstücke verwalten, erwerben oder veräußern. Die Entscheidungsbefugnisse des Eigentümers bleiben unberührt, soweit die Vereinbarung nichts anderes bestimmt.

§ 5

Volkseigentum und gemeinwirtschaftliche Bindung

- (1) Der Landesbodenfonds ist ein öffentlich beherrschter gemeinwirtschaftlicher Träger.

(2) Das Vermögen des Landesbodenfonds ist, soweit es dauerhaft seinen gesetzlichen gemeinschaftlichen Aufgaben gewidmet ist, Volkseigentum im Sinne des Artikels 13c der Ostdeutschen Staatsverfassung.

(3) Das Vermögen des Landesbodenfonds ist dauerhaft gemeinwirtschaftlich gebunden. Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung und das Gemeinvermögensschutzgesetz bleiben unberührt.

(4) Eine Änderung der Rechtsform oder Organisationsstruktur des Landesbodenfonds lässt die Eigenschaft seines Vermögens nach den Absätzen 2 und 3 unberührt, soweit nicht ein Gesetz im Einklang mit der Ostdeutschen Staatsverfassung etwas anderes bestimmt.

§ 6

Vermögen des Landesbodenfonds

- (1) Zum Vermögen des Landesbodenfonds gehören
1. die ihm übertragenen und von ihm erworbenen Grundstücke,
 2. Erbbaurechte und sonstige

grundstücksgleiche Rechte,

3. sonstige Rechte, Forderungen und Beteiligungen, die unmittelbar seinen gesetzlichen Aufgaben dienen,
4. ihm zugewiesene Haushaltsmittel,
5. Erträge aus seinem Vermögen sowie
6. zweckgebundene Zuwendungen.

(2) Grundstücke und Grundstücksrechte des Landesbodenfonds sind dauerhaft seinen gesetzlichen Aufgaben gewidmet. Sie sind gemeinwirtschaftliches Vermögen und nach Maßgabe des § 5 Volkseigentum.

(3) Jahresüberschüsse verbleiben beim Landesbodenfonds und sind seinen gesetzlichen Aufgaben zuzuführen. Ausschüttungen an den allgemeinen Haushalt sind unzulässig.

(4) Vermögen, das aufgrund eines Vergesellschaftungs- oder Enteignungsgesetzes erworben wird, geht nur auf den

Landesbodenfonds über, wenn das jeweilige Gesetz dies bestimmt oder zulässt.

- (5) Zweckbindungen, die bei einer Übertragung auf den Landesbodenfonds bestanden haben, bleiben bestehen, soweit das die Übertragung regelnde Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt.

§ 7

Finanzierung

- (1) Der Landesbodenfonds finanziert seine Aufgaben aus
1. Erträgen seines Vermögens,
 2. Entgelten aus Erbbaurechten, Pacht- und anderen Nutzungsverhältnissen,
 3. Zuweisungen aus dem Landeshaushalt,
 4. zweckgebundenen Fördermitteln,
 5. zulässigen Zuwendungen Dritter und
 6. sonstigen rechtmäßigen Einnahmen.
- (2) Zuweisungen aus dem Landeshaushalt richten sich nach dem Haushaltsgesetz.

- (3) Kredite darf der Landesbodenfonds nur aufnehmen, soweit das Haushaltsgesetz oder ein anderes Gesetz hierzu nach Art und Höhe ermächtigt. Grundstücke dürfen zur Besicherung nur nach Maßgabe des § 25 belastet werden.

- (4) Zuwendungen Dritter dürfen nur angenommen werden, wenn ihre Bedingungen mit den Aufgaben des Landesbodenfonds vereinbar sind und keine sachwidrige Einflussnahme auf Erwerbs-, Vergabe- oder Bewirtschaftungsentscheidungen ermöglichen.

§ 8

Organe

Organe des Landesbodenfonds sind

1. der Verwaltungsrat und
2. der Vorstand.

§ 9

Verwaltungsrat

- (1) Der Verwaltungsrat besteht aus elf Mitgliedern.
- (2) Je ein Mitglied wird von dem für
1. Finanzen,

2. Inneres und Wohnungswirtschaft,
 3. Land-, Forst- und Küstenwirtschaft,
 4. Nachhaltigkeit und Energie sowie
 5. Mobilität und regionale Entwicklung
- zuständigen Staatssekretariat benannt.
- (3) Sechs weitere Mitglieder werden von der Volkskammer für fünf Jahre gewählt. Von ihnen wird
1. ein Mitglied auf Vorschlag der Beschäftigtenvertretung des Landesbodenfonds,
 2. ein Mitglied auf gemeinsamen Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände und
 3. ein Mitglied aus dem Kreis der Nutzer des Landesbodenfonds auf Grundlage von Vorschlägen der berufsständischen Vertretungen der Landwirtschaft, der Genossenschaftsverbände, der Interessenvertretungen sonstiger Nutzer und der anerkannten Naturschutzvereinigungen gewählt. Die übrigen drei Mitglieder werden ohne gebundenes Vorschlagsrecht gewählt. Bei der Wahl der sechs Mitglieder soll in ihrer Gesamtheit besondere Sachkunde auf den Gebieten kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik, öffentliche Finanz- und Vermögenswirtschaft, soziale Wohnraumversorgung und Gemeinwirtschaft, Landwirtschaft und Genossenschaftswesen, Wald-, Natur-, Moor- und Gewässerschutz sowie Raum- und Regionalentwicklung berücksichtigt werden. Wiederwahl ist einmal zulässig. Besteht zum Zeitpunkt der Wahl noch keine Beschäftigtenvertretung, tritt an ihre Stelle die Versammlung der Beschäftigten.
- (4) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
- (5) Der Verwaltungsrat
1. beschließt die Satzung des Landesbodenfonds,

2. bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstandes,
 3. beschließt den Wirtschaftsplan,
 4. stellt den Jahresabschluss fest,
 5. beschließt die strategischen Grundsätze der Erwerbs-, Vergabe- und Bewirtschaftungstätigkeit,
 6. stimmt Grundstücksgeschäften von besonderer wirtschaftlicher oder strategischer Bedeutung zu,
 7. entscheidet über Veräußerungen nach den §§ 21 bis 23, soweit sie den Landesbodenfonds betreffen,
 8. überwacht den Vorstand und
 9. beschließt den Jahresbericht nach § 45.
- (6) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Beschlüsse werden mit der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
- (7) Der Verwaltungsrat beschließt über die Errichtung, Übernahme, Veräußerung und Aufgabe öffentlicher Agrarbetriebe sowie über den Erwerb, die wesentliche Veränderung und die Aufgabe von Unternehmensbeteiligungen.
 - (8) Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen an Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen, wenn die Entscheidung ihnen selbst, Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen oder wirtschaftlich abhängigen Person einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann.
 - (9) Die wesentlichen Beschlüsse des Verwaltungsrates werden veröffentlicht. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten sowie Belange des Grundstückserwerbs, deren vorzeitige Veröffentlichung den Erwerbszweck gefährden würde, sind zu schützen.

§ 10

Bodenbeirat

- (1) Beim Landesbodenfonds wird ein Bodenbeirat gebildet. Er berät den Verwaltungsrat und den

Vorstand in grundsätzlichen
Fragen der Bodenbevorratung,
Agrarstruktur, Vergabe,
öffentlichen Landwirtschaft und
Bewirtschaftung des
Naturvermögens.

- (2) Im Bodenbeirat sollen
insbesondere Sachkunde und
praktische Erfahrung aus
1. der bäuerlichen
Landwirtschaft,
 2. den landwirtschaftlichen
Genossenschaften,
 3. landwirtschaftlichen
Betriebsgründungen und
Hofnachfolgen,
 4. öffentlichen und
gemeinwirtschaftlichen
Unternehmen,
 5. der kommunalen
Bodenpolitik,
 6. dem Natur-, Boden- und
Gewässerschutz,
 7. der Forstwirtschaft,
 8. der Wissenschaft,
 9. der landwirtschaftlichen
Arbeitnehmerschaft,
 10. der regionalen
Ernährungswirtschaft,
 11. den Mieter- und
Wohnungsnutzerinteresse
n,

12. der sozialen,
gesundheitlichen,
kulturellen und
bildungsbezogenen
Infrastruktur und
13. zivilgesellschaftlichen
Initiativen der
gemeinwohlorientierten
Boden- und Stadt-
beziehungsweise
Regionalentwicklung

vertreten sein.

- (3) Die Mitglieder werden vom
Verwaltungsrat für fünf Jahre
berufen. Die Satzung regelt Zahl,
Berufungsverfahren und
Arbeitsweise.

- (4) Der Bodenbeirat ist anzuhören
vor

1. der Beschlussfassung über
den Entwurf des
Bodenbevorratungsplans,
2. dem Erlass oder der
wesentlichen Änderung
allgemeiner
Vergabeleitlinien,
3. der Festlegung
allgemeiner Grundsätze
für die Bewirtschaftung
des Volksackers,
4. der Errichtung oder
Übernahme eines

öffentlichen
Agrarbetriebes von
erheblicher Bedeutung
und
5. der Festlegung
allgemeiner
Bewirtschaftungsgrundsätze
für öffentliches
Naturvermögen.

- (5) Der Bodenbeirat wirkt nicht an der Entscheidung über die Vergabe eines einzelnen Grundstücks mit.
- (6) Empfehlungen und Stellungnahmen des Bodenbeirates sind zu veröffentlichen, soweit gesetzliche Geheimhaltungsgründe nicht entgegenstehen.

§ 11

Vorstand

- (1) Der Vorstand besteht aus zwei hauptamtlichen Mitgliedern. Er wird vom Verwaltungsrat nach öffentlicher Ausschreibung für sechs Jahre bestellt. Einmalige Wiederbestellung ist zulässig.
- (2) Bei der Bestellung ist sicherzustellen, dass im Vorstand insgesamt besondere Kenntnisse

1. der öffentlichen Finanz-,
Grundstücks- oder
Vermögenswirtschaft und
2. der Landwirtschaft,
Landesentwicklung oder
des Umwelt- und
Naturvermögensrechts
vorhanden sind.

- (3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Landesbodenfonds in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrates.
- (4) Der Landesbodenfonds wird gerichtlich und außergerichtlich durch beide Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Die Satzung kann für Geschäfte der laufenden Verwaltung Abweichendes bestimmen.
- (5) Der Verwaltungsrat kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund abberufen.

§ 12

Wirtschaftsführung, Rechnungslegung und Prüfung

- (1) Die Wirtschaftsführung des Landesbodenfonds hat den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit,

- Nachhaltigkeit und langfristigen Vermögenserhaltung zu entsprechen.
- (2) Der Erwerb und die Bevorratung von Grundstücken nach diesem Gesetz gelten als Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe. Ein Grundstückserwerb setzt deshalb nicht voraus, dass das Grundstück innerhalb eines kurzen oder im Voraus bestimmten Zeitraums einer endgültigen Nutzung zugeführt wird.
- (3) Der Landesbodenfonds stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan ist mit dem Bodenbevorratungsplan und mit den für den Landesbodenfonds verbindlichen Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans nach Artikel 13b der Ostdeutschen Staatsverfassung in Einklang zu bringen.
- (4) Für jedes Geschäftsjahr sind ein Jahresabschluss und ein Lagebericht aufzustellen. Sie müssen insbesondere die Veränderungen des Grundstücksbestandes, die langfristigen Verpflichtungen und die wirtschaftlichen Auswirkungen bestehender Gemeinwohlbindungen erkennen lassen.
- (5) Der Jahresabschluss ist durch einen unabhängigen Abschlussprüfer zu prüfen. Das Prüfungsrecht des Rechnungshofes bleibt unberührt.
- (6) Der Landesbodenfonds führt ein vollständiges Inventar seines Grundstücks- und Rechtebestandes.
- (7) Für landwirtschaftliche Eigenbetriebe und andere wirtschaftliche Tätigkeiten ist eine gesonderte Kosten- und Leistungsrechnung zu führen, soweit dies zur transparenten Abgrenzung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit erforderlich ist.

§ 13

Aufsicht

- (1) Der Landesbodenfonds untersteht der Rechtsaufsicht des Staatssekretariats der Finanzen.
- (2) Die Aufsichtsbehörde kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen beanstanden und ihre Aufhebung verlangen. Sie

darf nicht an die Stelle einer rechtmäßigen fachlichen oder wirtschaftlichen Entscheidung der Organe des Landesbodenfonds treten.

- (3) Soweit eine Aufsichtsentscheidung überwiegend Belange der Landwirtschaft, des Natur- und Umweltschutzes, der Wohnungswirtschaft oder der regionalen Entwicklung betrifft, ist vor ihrer Entscheidung der hierfür zuständige Staatsrat zu beteiligen.
- (4) Die Satzung und deren Änderungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Abschnitt 3

Erwerb und Bodenbevorratung

§ 14

Bodenbevorratungsplan

- (1) Der Staatsrat beschließt für jeweils fünf Jahre einen Bodenbevorratungsplan für den Freistaat. Er konkretisiert für den Aufgabenbereich des Landesbodenfonds die Vorgaben des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans nach Artikel 13b

der Ostdeutschen Staatsverfassung.

- (2) Der Bodenbevorratungsplan bestimmt insbesondere

1. räumliche und sachliche Schwerpunkte des Grundstückserwerbs,
2. den Bedarf an landwirtschaftlichen Vorratsflächen,
3. den Bedarf an Flächen für Wohnraum und Daseinsvorsorge,
4. den Bedarf an Flächen für Natur-, Moor-, Gewässer-, Hochwasser-, Küsten- und Klimaschutz,
5. den Bedarf an Tausch-, Ersatz- und Kompensationsflächen,
6. Gebiete mit besonderem Bodenpreis- oder Konzentrationsdruck und
7. Grundsätze für Umfang und Zusammensetzung des langfristigen Bodenbestandes.

- (3) Der Landesbodenfonds erarbeitet den Entwurf gemeinsam mit den für Finanzen, Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit

und regionale Entwicklung
zuständigen Stellen.

- (4) Vor der Beschlussfassung sind
die kommunalen
Spitzenverbände, die
berufsständischen Vertretungen
der Landwirtschaft und die
anerkannten
Naturschutzvereinigungen
anzuhören.
- (5) Der Bodenbevorratungsplan ist
der Volkskammer zuzuleiten und
zu veröffentlichen. Angaben zu
einzelnen beabsichtigten
Grundstückserwerben können
von der Veröffentlichung
ausgenommen werden, soweit
ihre Bekanntgabe den Erwerb
erheblich erschweren oder
verteuern würde.
- (6) Der Bodenbevorratungsplan ist
mit der
Landesentwicklungsplanung, der
Haushalts- und
Investitionsplanung sowie den
sonstigen übergeordneten
Planungen des Freistaates
abzustimmen. Er bildet für die
Entwicklung des öffentlichen
Boden- und Naturvermögens die
sektorale Fachplanung des
Freistaates und ist mit den
verbindlichen Vorgaben des

Gesellschafts- und
Wirtschaftsplans nach Artikel 13b
der Ostdeutschen
Staatsverfassung in Einklang zu
bringen.

§ 15

Erwerb von Grundstücken und Rechten

- (1) Der Landesbodenfonds kann
Grundstücke und Rechte
erwerben durch
1. Kauf,
 2. Tausch,
 3. Schenkung oder sonstige
Zuwendung,
 4. Übertragung durch einen
öffentlichen Eigentümer,
 5. Ausübung oder
Begünstigung aus
gesetzlichen
Vorkaufsrechten nach
Maßgabe des jeweils
anwendbaren Rechts und
 6. sonstige gesetzlich
zugelassene
Erwerbsformen.
- (2) Ein Erwerb soll insbesondere
erfolgen, wenn das Grundstück
1. für die
Ernährungssicherung oder
Agrarstruktur von
besonderer Bedeutung ist,

2. einer spekulativen oder die Agrarstruktur schädigenden Nutzung entzogen werden soll,
 3. zur Vermeidung einer erheblichen Konzentration öffentlich verfügbarer Flächen benötigt wird,
 4. für sozialen oder gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbau oder andere Aufgaben der Daseinsvorsorge geeignet ist,
 5. für Naturschutz, Biotopverbund, Moorrenaturierung, Gewässerentwicklung, Hochwasser- oder Küstenschutz erforderlich oder besonders geeignet ist,
 6. als Tausch-, Ersatz- oder Kompensationsfläche benötigt wird oder
 7. aus anderen Gründen für die langfristige Handlungsfähigkeit eines öffentlichen Eigentümers von strategischer Bedeutung ist.
- (3) Der Landesbodenfonds darf durch sein Erwerbsverhalten

- keine vermeidbare spekulative Bodenpreissteigerung fördern. Der Erwerbsentscheidung ist grundsätzlich eine Wertermittlung nach § 18 zugrunde zu legen.
- (4) Soll ein Kaufpreis die nach § 18 ermittelte Wertspanne wesentlich überschreiten, bedarf der Erwerb einer mit Gründen versehenen Zustimmung des Verwaltungsrates mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.
- (5) Dieses Gesetz begründet keine Befugnis zur Enteignung oder Vergesellschaftung privaten Eigentums. Enteignungen und Überführungen in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft sind nur aufgrund der hierfür geltenden besonderen gesetzlichen Grundlagen zulässig.

§ 16

Grundstücke des Freistaates

- (1) Die grundstücksverwaltenden Stellen des Freistaates prüfen innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ihren Grundstücksbestand darauf, welche Grundstücke

1. nicht unmittelbar und dauerhaft für eine besondere Verwaltungs- oder Betriebsaufgabe benötigt werden und
 2. für Aufgaben des Landesbodenfonds geeignet sind.
- (2) Dem Landesbodenfonds sind insbesondere landwirtschaftliche Vorratsflächen, ungenutzte oder nur vorübergehend genutzte Grundstücke sowie für Natur-, Wohnungs-, Tausch- oder Entwicklungszwecke strategisch geeignete Grundstücke zur Übernahme anzubieten, soweit nicht ein besonderer gesetzlicher oder betrieblicher Zweck entgegensteht.
- (3) Für öffentlichen Wald, öffentliche Moore, Gewässer und sonstiges Naturvermögen besteht keine Pflicht zur Eigentumsübertragung auf den Landesbodenfonds. Der Landesbodenfonds kann deren Verwaltung aufgrund Vereinbarung übernehmen.
- (4) Über die Übertragung entscheidet die zuständige grundstücksverwaltende Stelle im Einvernehmen mit dem

- Landesbodenfonds und dem für Finanzen zuständigen Staatsrat.
- (5) Rechte Dritter und bestehende öffentlich-rechtliche Zweckbindungen bleiben unberührt.
- (6) Die Übertragung ist nach den hierfür geltenden zivil-, grundbuch-, haushalts- und steuerrechtlichen Vorschriften zu vollziehen.

§ 17

Gesetzliche Vorkaufs-, Grundstücksverkehrs- und Siedlungsinstrumente

- (1) Die zuständigen Landesbehörden prüfen bei Grundstücken, die für Aufgaben nach § 4 Absatz 2 von besonderer Bedeutung sind, die Ausübung bestehender gesetzlicher Vorkaufsrechte.
- (2) Soweit Bundes- oder Landesrecht die Ausübung eines Vorkaufsrechts zugunsten einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts zulässt, kann der Landesbodenfonds die Ausübung zu seinen Gunsten beantragen. Die Entscheidung der nach dem jeweiligen Fachrecht zuständigen Stelle bleibt unberührt.

(3) Der für Land-, Forst- und Küstenwirtschaft zuständige Staatsrat kann den Landesbodenfonds durch Rechtsverordnung, soweit die bundesgesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes bestimmen.

(4) Die nach dem Grundstückverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz zuständigen Behörden berücksichtigen die Ziele des Artikels 10a der Staatsverfassung und dieses Gesetzes, soweit das jeweilige Fachrecht ihnen Ermessen oder einen Beurteilungsspielraum eröffnet.

§ 18

Wertermittlung

- (1) Grundstückserwerb, Veräußerung und entgeltliche Nutzungsüberlassung nach diesem Gesetz sind auf eine nachvollziehbare Wertermittlung zu stützen.
- (2) Bei der Wertermittlung sind rechtlich gesicherte Nutzungsbeschränkungen und

Gemeinwohlbindungen zu berücksichtigen.

- (3) Für Grundstücksgeschäfte von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist eine unabhängige Wertermittlung einzuholen.
- (4) Gesetzliche Vorschriften über Verkehrswerte, Entschädigungen, Kaufpreisprüfungen oder die Ermittlung steuerlicher Werte bleiben unberührt.

Abschnitt 4

Bewirtschaftung und Veräußerung öffentlichen Bodens

§ 19

Vorrang von Erbbaurecht, Pacht und anderer gemeinwohlgebundener Überlassung

- (1) Grundstücke des Freistaates und des Landesbodenfonds werden grundsätzlich nicht veräußert.
- (2) Soll ein Grundstück einem Dritten zur Bebauung oder dauerhaften baulichen Nutzung überlassen werden, ist vorrangig ein Erbbaurecht zu bestellen.
- (3) Für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke des Landesbodenfonds gelten die §§ 34 bis 38.

- (4) Für zeitlich begrenzte oder besondere Nutzungen können Miet-, Pacht-, Gestattungs-, Dienstbarkeits- oder sonstige Nutzungsverhältnisse vereinbart werden.
- (5) Eine Übertragung des Eigentums auf einen anderen öffentlichen oder öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Träger ist zulässig, wenn der öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Zweck rechtlich dauerhaft gesichert wird. Nicht öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Trägern soll öffentlicher Boden grundsätzlich durch Erbbaurecht, Pacht oder eine andere Nutzungsüberlassung bereitgestellt werden. Eine Eigentumsübertragung auf einen nicht öffentlich beherrschten Träger richtet sich nach den §§ 21 bis 24 und dem Gemeinvermögensschutzgesetz.
- (6) Gemeinden, Landkreise, Bezirke und andere öffentliche Eigentümer sollen ihre Grundstücke nach den Absätzen 1 bis 5 bewirtschaften. Ihre Planungshoheit und das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes über

die konkrete Nutzung ihrer Grundstücke zu entscheiden, bleiben unberührt.

§ 20

Ausgestaltung der Nutzungsüberlassung

- (1) Nutzungsrechte sind so auszugestalten, dass
1. die vorgesehene Nutzung wirtschaftlich und rechtlich möglich ist,
 2. die Gemeinwohlbindung für einen der Nutzung angemessenen Zeitraum gesichert bleibt,
 3. spekulative Übertragungen oder Umgehungsgeschäfte verhindert werden und
 4. berechnete Investitions- und Finanzierungserfordernisse des Nutzers berücksichtigt werden.
- (2) Erbbaurechte für dauerhafte bauliche Nutzungen sollen in der Regel für mindestens 60 und höchstens 99 Jahre bestellt werden. Eine abweichende Dauer ist zulässig, wenn Art oder Zweck der Nutzung dies erfordern.

- (3) Landwirtschaftliche Pachtverträge sollen eine für nachhaltige Bewirtschaftung und betriebliche Planung angemessene Laufzeit haben. Eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren ist anzustreben, soweit Bewirtschaftungszweck, Flächenstruktur oder besondere öffentliche Belange nicht eine kürzere Laufzeit rechtfertigen.
- (4) Ein Anspruch auf spätere Veräußerung des Grundstücks darf nicht vereinbart werden.
- (5) Bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung soll eine Verlängerung oder erneute Vergabe rechtzeitig geprüft werden. Ein Anspruch hierauf besteht nicht.

§ 21

Ausnahmen vom Veräußerungsverbot

- (1) Vorbehaltlich der Artikel 13c und 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung sowie des Gemeinvermögensschutzgesetzes darf ein Grundstück des Freistaates oder des Landesbodenfonds nur veräußert werden, wenn

1. ein in Absatz 2 bestimmter Ausnahmefall vorliegt,
 2. der öffentliche Zweck nicht durch Erbbaurecht, Pacht, Tausch oder eine andere Nutzungsüberlassung gleich wirksam erreicht werden kann und
 3. der dauerhafte Vorteil der Veräußerung für das Gemeinwohl das Interesse am Erhalt öffentlichen Eigentums überwiegt.
- (2) Eine Veräußerung kann zulässig sein
1. an einen anderen öffentlichen oder öffentlich beherrschten gemeinwirtschaftlichen Träger unter dauerhafter Sicherung einer mindestens gleichwertigen Zweckbindung,
 2. im Rahmen eines wert- und zweckangemessenen Grundstückstausch, der die Erfüllung öffentlicher Aufgaben verbessert,
 3. zur Erfüllung eines rechtskräftig festgestellten oder sonst vollziehbaren

- gesetzlichen
Rückübertragungs-,
Restitutions- oder
Entschädigungsanspruchs,
4. aufgrund eines gesetzlich
geregelter
Flurbereinigungs-,
Umlegungs-, Enteignungs-,
Unternehmensflurbereinigungs- oder vergleichbaren
Bodenordnungsverfahrens
,
5. für eine zur Herstellung
zweckmäßiger
Grundstücksgrenzen
zwingend erforderliche
untergeordnete Teilfläche,
sofern keine strategischen,
landwirtschaftlichen oder
ökologischen Belange
entgegenstehen, oder
6. für eine selbständig nicht
sinnvoll nutzbare
Restfläche, wenn eine
gemeinwohlgebundene
Nutzung oder
Übertragung an einen
anderen öffentlichen
Eigentümer nachweislich
nicht möglich oder
wirtschaftlich völlig
unverhältnismäßig wäre.

- (3) Eine Veräußerung allein zur
Erzielung von
Haushaltseinnahmen, zur
kurzfristigen Verbesserung eines
Jahresergebnisses oder zur
Vermeidung einer
ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung ist unzulässig.
- (4) Für Gemeinden, Landkreise und
Bezirke gelten die Absätze 1 bis
3 mit der Maßgabe, dass die
Entscheidung durch das nach
Kommunalrecht zuständige
Vertretungsorgan getroffen wird.

§ 22

Besonderer Schutz öffentlichen Naturvermögens

- (1) Öffentlicher Wald, Moore,
Gewässergrundstücke, für den
Hochwasser- oder Küstenschutz
erforderliche Flächen,
Kernflächen des Naturschutzes
und sonstiges Naturvermögen
von besonderer ökologischer
Bedeutung dürfen grundsätzlich
nicht an Private veräußert
werden.
- (2) Eine Veräußerung nach Absatz 1
ist nur zulässig
1. an einen anderen
öffentlichen oder
öffentlich beherrschten

- gemeinwirtschaftlichen Träger, wenn die bestehende Schutz- und Zweckbindung mindestens gleichwertig fortbesteht,
2. im Rahmen eines Grundstückstaus, wenn hierdurch nachweislich eine mindestens gleichwertige und möglichst verbesserte ökologische Sicherung erreicht wird,
3. zur Erfüllung eines gesetzlichen Rückübertragungs- oder Restitutionsanspruchs oder
4. aufgrund eines besonderen Einzelfallgesetzes nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes, soweit Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung Anwendung findet.
- (3) Die Ausnahmen nach § 21 Absatz 2 Nummer 5 und 6 finden auf Grundstücke nach Absatz 1 keine Anwendung, soweit die ökologische Funktion der Fläche beeinträchtigt werden kann.

- (4) Absatz 1 gilt entsprechend für Bergwerkseigentum und sonstige vermögenswerte Rechte des öffentlichen Eigentümers an Naturschätzen. Hoheitliche Zulassungen nach dem Bundesberggesetz bleiben unberührt.
- (5) Artikel 95a Absatz 3 der Ostdeutschen Staatsverfassung bleibt unberührt. Eine danach unzulässige Maßnahme kann auch durch ein besonderes Einzelfallgesetz nicht zugelassen werden.

§ 23

Veräußerung von Vermögen von erheblicher Bedeutung

- (1) Öffentliches Boden- oder Naturvermögen ist von erheblicher Bedeutung im Sinne des Artikels 95a Absatz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung und des § 5 des Gemeinvermögensschutzgesetzes , wenn eine Veräußerung aufgrund ihres Umfangs, ihres Gegenstands, ihrer räumlichen Wirkung oder ihres Zusammenhangs mit weiteren Geschäften geeignet ist,

1. die regionale Versorgung mit Boden für öffentliche Aufgaben wesentlich zu beeinflussen,
2. die Agrarstruktur oder Ernährungssicherung erheblich zu berühren,
3. einen wesentlichen Bestand öffentlichen Wald-, Moor-, Gewässer- oder sonstigen Naturvermögens zu vermindern,
4. die dauerhafte Erfüllung einer Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge erheblich zu beeinträchtigen,
5. einen zusammenhängenden strategischen Grundstücksbestand aufzugeben oder
6. einen für die Aufgabenerfüllung des Landesbodenfonds oder eines anderen öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Trägers wesentlichen Vermögensbestand dauerhaft dem öffentlichen oder

gemeinwirtschaftlichen Bereich zu entziehen.

- (2) Eine Veräußerung von Vermögen nach Absatz 1 bedarf eines besonderen Einzelfallgesetzes nach § 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes , soweit sie nicht als Rechtsgeschäft der ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung nach Artikel 95a Absatz 2 Satz 2 der Ostdeutschen Staatsverfassung und § 10 des Gemeinvermögensschutzgesetzes zulässig ist.
- (3) Mehrere sachlich oder zeitlich zusammenhängende Veräußerungen sind gemeinsam zu betrachten. Eine Aufteilung zum Zweck der Umgehung des Absatzes 2 ist unzulässig.

§ 24

Verfahren vor einer Veräußerung

- (1) Vor einer nach den §§ 21 bis 23 zulässigen Veräußerung ist zu prüfen, ob das Grundstück einem anderen öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Träger zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe übertragen oder durch Erbbaurecht, Pacht oder eine

andere Nutzungsüberlassung bereitgestellt werden kann. Ist § 23 anzuwenden, ist zusätzlich die Gemeinvermögensprüfung nach den §§ 14 bis 19 des Gemeinvermögensschutzgesetzes durchzuführen.

- (2) Der Landesbodenfonds ist über die beabsichtigte Veräußerung eines Grundstücks eines öffentlichen Eigentümers zu unterrichten und erhält Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist ein Erwerbs- oder Bewirtschaftungsinteresse mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht für geringfügige Grenzbereinigungen nach § 21 Absatz 2 Nummer 5.
- (3) Eine zulässige Veräußerung an Private hat grundsätzlich in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu erfolgen. Die Entscheidung darf nicht ausschließlich vom höchsten Kaufpreis abhängig gemacht werden, wenn mit der Veräußerung eine Gemeinwohlbindung verbunden ist.
- (4) Die Gründe für die Veräußerung, die Prüfung von Alternativen und

das Ergebnis des Verfahrens sind zu dokumentieren.

- (5) Gesetzliche Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Vergabevorschriften bleiben unberührt.

§ 25

Belastung und Besicherung

- (1) Grundstücke des Landesbodenfonds dürfen mit Grundpfandrechten nur belastet werden, wenn
1. die Belastung unmittelbar der Finanzierung des Erwerbs, der Entwicklung oder der nachhaltigen Bewirtschaftung des belasteten Grundstücks oder eines sachlich zusammenhängenden Grundstücksbestandes dient,
 2. die dauerhafte Aufgabenerfüllung des Landesbodenfonds nicht gefährdet wird und
 3. der Verwaltungsrat zugestimmt hat.
- (2) Die Bestellung von Sicherheiten für sachfremde Verbindlichkeiten oder zur Finanzierung laufender

allgemeiner Haushaltsausgaben
ist unzulässig.

- (3) Grundstücke nach § 22 Absatz 1
dürfen nicht zur allgemeinen
Kreditbesicherung eingesetzt
werden.
- (4) Artikel 95a der Ostdeutschen
Staatsverfassung und § 11 des
Gemeinvermögensschutzgesetzes
bleiben unberührt. Eine
wesentliche Belastung von
Vermögen von erheblicher
Bedeutung bedarf eines
besonderen Einzelfallgesetzes
nach § 19 des
Gemeinvermögensschutzgesetzes
.

§ 26

Gemeinwohlbindungen

- (1) Verträge über die Überlassung
öffentlichen Bodens haben,
soweit nach Art und Dauer der
Nutzung erforderlich,
Regelungen vorzusehen über
1. den zulässigen
Nutzungszweck,
 2. die Dauer der
Zweckbindung,
 3. die Erhaltung und
nachhaltige
Bewirtschaftung,

4. die Zustimmungspflicht
bei Übertragung oder
wesentlichen Änderungen
der Beteiligungs- oder
Beherrschungsverhältnisse
des Nutzers,
 5. die Zulässigkeit von
Untervermietung oder
Unterverpachtung,
 6. Auskunfts- und
Nachweispflichten,
 7. Rücktritts-, Heimfall-,
Kündigungs- oder
Rückübertragungsrechte
bei erheblichen
Pflichtverletzungen,
 8. angemessene
Vertragsstrafen oder
Vorteilsausgleichsregelung
en bei zweckwidriger
Nutzung und
 9. Vorkaufs- oder
Wiederkaufsrechte, soweit
diese nach dem jeweils
anwendbaren Recht
zulässig und zweckmäßig
sind.
- (2) Die Vertragsbedingungen
müssen in einem angemessenen
Verhältnis zur Dauer und
wirtschaftlichen Bedeutung der
Überlassung stehen.

- (3) Bedingungen, die allein der Umgehung zwingenden Bundesrechts dienen, sind unzulässig.

§ 27

Änderung der Nutzung

- (1) Eine wesentliche Änderung der Nutzung eines nach diesem Gesetz überlassenen Grundstücks bedarf der Zustimmung des öffentlichen Eigentümers, soweit der Vertrag nicht bereits eine hinreichend bestimmte Änderung zulässt.
- (2) Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die geänderte Nutzung
1. mit dem ursprünglichen Vergabezweck nicht vereinbar ist,
 2. eine Umgehung des Vergabeverfahrens bewirken würde oder
 3. den Zielen dieses Gesetzes erheblich widerspricht.
- (3) Ist eine Nutzungsänderung aus überwiegenden öffentlichen Gründen erforderlich, sind die Vertragsbedingungen einschließlich des Entgelts und der Gemeinwohlbindung angemessen anzupassen.

Abschnitt 5

Vergabe öffentlichen Bodens

§ 28

Vergabeverfahren

- (1) Die Vergabe von Grundstücken des Landesbodenfonds erfolgt grundsätzlich nach öffentlicher Bekanntmachung.
- (2) Die Bekanntmachung muss mindestens enthalten:
1. die hinreichende Bezeichnung des Grundstücks,
 2. die vorgesehene Nutzungsform,
 3. die Dauer der Überlassung,
 4. die maßgeblichen Vergabekriterien und deren Gewichtung,
 5. wesentliche Gemeinwohlbindungen,
 6. die Anforderungen an Eignung und Nachweise sowie
 7. die Bewerbungsfrist.
- (3) Von einer öffentlichen Bekanntmachung kann abgesehen werden, wenn
1. das Grundstück an einen öffentlichen Eigentümer

übertragen oder
überlassen wird,

2. eine gesetzliche
Verpflichtung gegenüber
einem bestimmten
Berechtigten besteht,
3. ein Grundstückstausch
durchgeführt wird,
4. eine vorübergehende
Nutzung von nicht mehr
als zwei Jahren vergeben
wird und ein öffentliches
Verfahren wirtschaftlich
unverhältnismäßig wäre
oder
5. aus zwingenden Gründen
der Gefahrenabwehr oder
zur unmittelbaren
Sicherung eines
gefährdeten öffentlichen
Zwecks unverzüglich
gehandelt werden muss.

(4) Die Gründe für eine Vergabe
ohne öffentliche Bekanntmachung
sind zu dokumentieren und nach
Abschluss des Geschäfts zu
veröffentlichen, soweit
überwiegende schutzwürdige
Belange nicht entgegenstehen.

(5) Vergaberechtliche Vorschriften
über öffentliche Aufträge und
Konzessionen bleiben unberührt.

§ 29

Vergabekriterien

- (1) Bei der Vergabe sind die für das
jeweilige Grundstück
einschlägigen sozialen,
landwirtschaftlichen,
ökologischen und
gemeinwirtschaftlichen Belange
nach vorher festgelegten Kriterien
zu gewichten.
- (2) Soziale Kriterien sind
insbesondere
 1. die Schaffung oder
dauerhafte Sicherung
bezahlbaren Wohnraums,
 2. soziale, gesundheitliche,
kulturelle oder
bildungsbezogene
Infrastruktur,
 3. Barrierefreiheit und
diskriminierungsfreier
Zugang,
 4. gemeinschaftliche oder
nachbarschaftliche
Nutzungen und
 5. die langfristige
Bezahlbarkeit der
vorgesehenen Nutzung.
- (3) Landwirtschaftliche Kriterien sind
insbesondere
 1. die eigenverantwortliche
landwirtschaftliche
Bewirtschaftung,

2. die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Betriebskonzepts,
3. die Sicherung und Entwicklung einer vielfältigen Agrarstruktur,
4. die Unterstützung von Betriebsgründungen und Hofnachfolgen,
5. genossenschaftliche oder andere gemeinschaftliche Bewirtschaftungsformen,
6. die Bewirtschaftungsnähe und zweckmäßige Flächenstruktur sowie
7. die Vermeidung einer übermäßigen Flächenkonzentration.

(4) Ökologische Kriterien sind insbesondere

1. Schutz und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
2. Schutz von Wasserhaushalt und Gewässern,
3. Klimaschutz und Klimaanpassung,
4. Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt,
5. Schutz von Mooren, Feuchtgebieten, Dauergrünland, Gehölzen

und anderen Landschaftselementen,

6. flächensparende Nutzung und
7. ressourcenschonende Bewirtschaftung.

(5) Gemeinwirtschaftliche Kriterien sind insbesondere

1. dauerhafte Zweckbindung,
2. Beschränkung oder Ausschluss privater Gewinnentnahmen aus Bodenwertsteigerungen,
3. öffentliche, genossenschaftliche oder gemeinnützige Trägerschaft,
4. demokratische Beteiligungs- und Kontrollrechte,
5. langfristige Vermögenserhaltung und
6. ein besonderer Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge.

(6) Der angebotene Preis oder das angebotene Nutzungsentgelt darf berücksichtigt werden. Er darf nicht allein entscheidend sein.

§ 30**Vergabeentscheidung**

- (1) Die Vergabeentscheidung ist anhand der bekannt gemachten Kriterien nachvollziehbar zu treffen und zu dokumentieren.
- (2) Bewerber sind gleich zu behandeln. Anforderungen müssen in sachlichem Zusammenhang mit Grundstück und Nutzungszweck stehen.
- (3) Wesentliche Abweichungen vom bekannt gemachten Nutzungskonzept nach der Vergabe sind nur unter den Voraussetzungen des § 27 zulässig.
- (4) Der wesentliche Inhalt der Vergabeentscheidung wird nach Vertragsschluss veröffentlicht. Personenbezogene Daten natürlicher Personen sind nur zu veröffentlichen, soweit hierfür eine besondere gesetzliche Grundlage besteht oder die betroffene Person eingewilligt hat.

§ 31**Entgelte**

- (1) Erbbauzinsen, Pachtzinsen und sonstige Nutzungsentgelte sind

nach dem wirtschaftlichen Wert des tatsächlich eingeräumten und rechtlich gebundenen Nutzungsrechts zu bestimmen. Bei landwirtschaftlichen Grundstücken sind insbesondere

1. die nachhaltige landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit,
2. die Bodenqualität,
3. die regionale Pachtlage,
4. die Bewirtschaftbarkeit und Flächenstruktur,
5. die Wasserverfügbarkeit,
6. bestehende öffentlich-rechtliche und vertragliche Nutzungsbeschränkungen sowie
7. die Dauer des Nutzungsverhältnisses

zu berücksichtigen.

- (2) Dauerhafte Gemeinwohlbindungen und vom Nutzer übernommene besondere Gemeinwohlleistungen sind bei dauerhaft gemeinwohlgebundenem Wohnungsbau und dauerhaft gemeinwohlgebundener sozialer Infrastruktur angemessen

entgeltmindernd zu berücksichtigen.

(3) Eine Gemeinwohlleistung darf nach Absatz 2 nur entgeltmindernd berücksichtigt werden, wenn sie

1. über die ohnehin geltenden gesetzlichen Pflichten hinausgeht,
2. konkret bestimmt,
3. nachprüfbar,
4. für einen angemessenen Zeitraum vertraglich gesichert und
5. hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Wertes nachvollziehbar bewertet

ist. Gemeinwohlleistungen können insbesondere Maßnahmen des Bodenschutzes, des Humusaufbaus, des Wasserrückhalts, des Erosionsschutzes, des Biotopverbunds, der extensiven Bewirtschaftung, der regionalen Versorgung, der beruflichen Ausbildung oder guter Arbeitsbedingungen sein. Die Berücksichtigung nach Absatz 2 ist Bestandteil der Ermittlung des wirtschaftlichen Wertes des rechtlich gebundenen Nutzungsrechts; die

Voraussetzungen für eine darüber hinausgehende Unterschreitung dieses Wertes bleiben unberührt.

(4) Ein Entgelt unterhalb des nach Absatz 1 ermittelten Wertes darf vereinbart werden, wenn

1. dies zur Erfüllung eines gesetzlich bestimmten öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Zwecks erforderlich und angemessen ist,
2. die wirtschaftliche Begünstigung transparent bestimmt wird,
3. die Zweckbindung für eine angemessene Dauer gesichert ist und
4. das Recht der Europäischen Union über staatliche Beihilfen eingehalten wird.

(5) Landwirtschaftliche Pachtentgelte sind so zu bemessen, dass sie nicht durch das Vergabeverfahren selbst zu einer unangemessenen Steigerung des örtlichen Pachtpreisniveaus beitragen.

- (6) Entgelte sind in angemessenen Abständen auf ihre Fortgeltung zu überprüfen.
Anpassungsklauseln müssen vorhersehbar und sachgerecht sein.

§ 32

Verhinderung von Bodenspekulation und Konzentration

- (1) Öffentliche Eigentümer wirken bei Erwerb und Vergabe im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten einer spekulativen Nutzung und einer marktbeherrschenden oder für die Agrarstruktur schädlichen Konzentration von Boden entgegen.
- (2) Bei der Vergabe größerer oder mehrerer zusammenhängender Flächen ist zu prüfen, ob eine sachgerechte Aufteilung in Lose
1. den Wettbewerb um die Nutzung verbessert,
 2. bäuerlichen, genossenschaftlichen oder gemeinwirtschaftlichen Nutzern einen angemessenen Zugang ermöglicht und

3. einer übermäßigen Konzentration entgegenwirkt.

- (3) Eine Vergabe kann abgelehnt werden, wenn aufgrund nachprüfbarer Tatsachen zu erwarten ist, dass

1. der Bewerber oder mit ihm verbundene Nutzer durch die Vergabe eine bereits erhebliche Boden- oder Nutzungskonzentration wesentlich verstärken würden,
2. die Bewerbung überwiegend der Weiterübertragung, Unterverpachtung oder sonstigen wirtschaftlichen Abschöpfung des Grundstücks ohne eigene Zweckverwirklichung dient,
3. Beteiligungs- oder Treuhandstrukturen verwendet werden, um Vergabekriterien oder Offenlegungspflichten zu umgehen, oder
4. der Bewerber in einem früheren öffentlichen Bodenvergabeverfahren

vorsätzlich erhebliche
Falschangaben gemacht
hat und die festgestellte
Pflichtverletzung noch
fortwirkt.

- (4) Absatz 3 begründet keine
allgemeine Genehmigungspflicht
für den Erwerb oder die
Veräußerung privaten Bodens.
- (5) Kartellrechtliche Vorschriften
bleiben unberührt.

§ 33

Offenlegungs- und Mitteilungspflichten

- (1) Bewerber um Grundstücke des
Landesbodenfonds haben die zur
Durchführung des
Vergabeverfahrens erforderlichen
Angaben zu machen über
1. ihre Identität und
Rechtsform,
 2. die unmittelbar oder
mittelbar wirtschaftlich
Berechtigten im Sinne des
Geldwäschegesetzes,
soweit dessen
Begriffsbestimmungen
anwendbar sind,
 3. Unternehmen oder
Personen, die unmittelbar
oder mittelbar einen
beherrschenden Einfluss

auf den Bewerber
ausüben oder von diesem
beherrscht werden,

4. Treuhand-,
Stimmbindungs-, Pool-,
Options-, Finanzierungs-
oder sonstige
Vereinbarungen, soweit
sie einen maßgeblichen
Einfluss auf die Nutzung,
Verpachtung oder
wirtschaftliche Verfügung
über die zu vergebenden
Flächen vermitteln können,
5. mit dem Bewerber
verbundene Nutzer und
die für die Vergabe
erheblichen Beteiligungs-
und
Beherrschungsverhältnisse
6. Umfang und Art der
bereits von ihnen oder
verbundenen Nutzern
bewirtschafteten oder
gehaltenen Flächen,
soweit dies für die
Anwendung der
Vergabekriterien
erforderlich ist,
7. das vorgesehene
Nutzungskonzept und
8. öffentliche Förderungen,
soweit diese für Entgelt

oder

Vergabeentscheidung
erheblich sind.

- (2) Der Landesbodenfonds kann die zur Prüfung der Angaben erforderlichen geeigneten Nachweise verlangen.
- (3) Während eines laufenden Vergabeverfahrens sind wesentliche Änderungen der Angaben nach Absatz 1 unverzüglich mitzuteilen.
- (4) Für die Dauer einer vertraglichen Gemeinwohlbindung sind wesentliche Änderungen der Beherrschungsverhältnisse mitzuteilen, soweit sie für die Einhaltung des Vertrages erheblich sind.
- (5) Vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Angaben können zum Ausschluss vom Verfahren führen. Nach Vertragsschluss richten sich die Rechtsfolgen nach Gesetz und Vertrag.
- (6) Die Verarbeitung der Angaben richtet sich nach § 47.

Abschnitt 6

Landwirtschaftlicher Boden und Volksacker

§ 34

Volksacker

- (1) Die dauerhaft der landwirtschaftlichen Nutzung oder einer mit ihr unmittelbar verbundenen gemeinwohlorientierten Nutzung gewidmeten Grundstücke des Landesbodenfonds bilden den Volksacker.
- (2) Der Volksacker ist ein rechtlich zweckgebundener Grundstücksbestand des Landesbodenfonds und keine eigene juristische Person.
- (3) Zum Volksacker können insbesondere auch Flächen für Saatgut- und Sortenerhaltung, Versuchsbetriebe, Ausbildung, gemeinschaftliche Landwirtschaft, kommunale Ernährungsvorhaben, Schulgärten, Agroforstwirtschaft und andere landwirtschaftsbezogene Modellvorhaben gehören.
- (4) Die zum Volksacker gehörenden Grundstücke sind gesondert im Boden- und

Naturvermögensregister
auszuweisen.

(5) Die dauerhafte Entziehung eines
Grundstücks aus dem Volksacker
ist nur zulässig, wenn

1. ein überwiegender
öffentlicher Bedarf an
einer anderen Nutzung
besteht,
2. eine Nutzung auf einer
geeigneten bereits
versiegelten oder weniger
wertvollen Fläche nicht in
zumutbarer Weise
möglich ist und
3. soweit möglich ein nach
Fläche, Bodenqualität und
agrarstruktureller
Bedeutung angemessener
Ersatz dem Volksacker
zugeführt wird.

(6) Eine Entziehung zum Zweck einer
anschließenden privaten
Bodenspekulation oder allein zur
Erzielung eines
Veräußerungserlöses ist
unzulässig.

§ 35

Grundsätze für landwirtschaftlichen Boden

- (1) Landwirtschaftlicher Boden des
Landesbodenfonds dient
vorrangig
 1. der Ernährungssicherung,
 2. der Erhaltung und
Entwicklung einer
vielfältigen und
widerstandsfähigen
Agrarstruktur,
 3. bäuerlicher und
genossenschaftlicher
Bewirtschaftung,
 4. gemeinwohlorientierten
Bewirtschaftungsformen,
 5. einer ökologisch
verantwortlichen
Landbewirtschaftung und
 6. dem Schutz der
natürlichen
Lebensgrundlagen.
- (2) Bodenfruchtbarkeit und
landwirtschaftliche Nutzbarkeit
sind langfristig zu erhalten.
Maßnahmen, die zu erheblicher
vermeidbarer Bodenerosion,
Bodenverdichtung, Humusverlust
oder Schädigung des
Wasserhaushalts führen, sind
durch geeignete

Vertragsbedingungen zu vermeiden.

- (3) Besonders fruchtbare oder für die regionale Ernährungssicherung bedeutsame Böden sollen einer dauerhaften nichtlandwirtschaftlichen Nutzung nur zugeführt werden, wenn überwiegende öffentliche Gründe dies erfordern.
- (4) Fachrechtliche Anforderungen der Landwirtschaft, des Naturschutzes, des Boden- und Gewässerschutzes bleiben unberührt.

§ 36

Bewirtschaftung und Vergabe landwirtschaftlicher Flächen

- (1) Landwirtschaftliche Flächen des Volksackers können
1. an geeignete landwirtschaftliche Betriebe verpachtet,
 2. vom Landesbodenfonds unmittelbar bewirtschaftet oder
 3. einem öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Agrarbetrieb zur Bewirtschaftung überlassen

werden.

- (2) Über die Bewirtschaftungsform ist nach den langfristigen Interessen des Volksackers zu entscheiden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. Ernährungssicherung und regionale Versorgung,
2. Erhaltung einer vielfältigen Agrarstruktur,
3. Verfügbarkeit geeigneter Bewirtschafter,
4. Krisen- und Notfallvorsorge,
5. Beschäftigung und berufliche Ausbildung,
6. Boden-, Natur- und Gewässerschutz,
7. wirtschaftliche Tragfähigkeit,
8. Forschung, Innovation und agrarökologische Erprobung sowie
9. die langfristige Sicherung öffentlichen Einflusses auf strategisch bedeutsame Flächen.

- (3) Eine unmittelbare öffentliche Bewirtschaftung ist nicht auf Ausnahme- oder Übergangsfälle beschränkt.

- (4) Die Entscheidung für einen öffentlichen Agrarbetrieb darf

nicht dazu führen, dass
landwirtschaftlicher Boden aus
dem Volksacker ausgegliedert
oder privatisiert wird.

(5) Bei einer Verpachtung sind
neben den Kriterien des § 29 die
fachliche Eignung des Bewerbers
und die Eignung des
Betriebskonzepts für die konkrete
Fläche zu berücksichtigen

(6) Das höchste Pachtgebot
begründet keinen Vorrang.

(7) Flächen sollen so zugeschnitten
werden, dass unter
Berücksichtigung der örtlichen
Agrarstruktur wirtschaftlich
sinnvolle
Bewirtschaftungseinheiten
entstehen und der Zugang
unterschiedlicher geeigneter
Betriebsformen nicht ohne
sachlichen Grund ausgeschlossen
wird.

(8) Die Vergabe an verbundene
Nutzer ist gemeinsam zu
bewerten.

(9) Die ordnungsgemäße bisherige
Bewirtschaftung einer Fläche ist
bei einer Neuvergabe als
besonderes Vergabekriterium
angemessen zu berücksichtigen,
wenn die bisherigen
Bewirtschafter

1. die Flächen
ordnungsgemäß
bewirtschaftet haben,
2. nicht lediglich als
vorgesobene
Bewirtschafter eines
investorisch beherrschten
Unternehmens tätig sind,
3. die für die Neuvergabe
geltenden
Gemeinwohlbindungen
anerkennen und
4. keine schwerwiegenden,
für die Bewirtschaftung
erheblichen Verstöße
gegen das
Landwirtschafts-, Umwelt-,
Arbeits-, Tier- oder
Förderrecht begangen
haben.

Die Gewichtung dieses
Kriteriums ist vor Beginn des
Vergabeverfahrens bekannt zu
machen. Sie darf den
angemessenen Zugang von
Betriebsgründungen,
Hofnachfolgen und anderen nach
diesem Gesetz besonders zu
berücksichtigenden
Betriebsformen nicht
ausschließen. Ein Anspruch auf
erneute Überlassung bestimmter
Flächen wird nicht begründet.

§ 37**Inhalt landwirtschaftlicher
Pachtverhältnisse**

- (1) Pachtverträge über Flächen des Volksackers haben insbesondere Regelungen vorzusehen über
1. ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bewirtschaftung,
 2. Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit,
 3. Schutz vor vermeidbarer Erosion und Verdichtung,
 4. Erhaltung gesetzlich geschützter oder vertraglich besonders gesicherter Landschaftselemente,
 5. Schutz des Wasserhaushalts,
 6. die Zulässigkeit einer Unterverpachtung,
 7. die Mitteilung wesentlicher Änderungen der Betriebs- oder Beherrschungsstruktur sowie
 8. die Rückgabe in einem ordnungsgemäßen Zustand.
- (2) Eine vollständige Unterverpachtung der Fläche bedarf der vorherigen

Zustimmung des

Landesbodenfonds. Sie soll nur erteilt werden, wenn der ursprüngliche Vergabezweck fortbesteht.

- (3) Auf Moor- und Niedermoorböden sind die Vertragsbedingungen an den Zielen des § 41 auszurichten.
- (4) Anforderungen, die über allgemein geltendes Fachrecht hinausgehen, müssen mit Grundstück, Standort oder Vergabezweck sachlich zusammenhängen und vor der Vergabe bekannt gemacht werden.

§ 38**Bäuerliche, genossenschaftliche und
neue Betriebe**

- (1) Bei der Ausgestaltung von Vergaben ist ein angemessener Zugang insbesondere zu ermöglichen für
1. bäuerlich geprägte Betriebe,
 2. landwirtschaftliche Genossenschaften,
 3. Betriebsgründungen,
 4. Hofnachfolgen,
 5. gemeinschaftliche und gemeinwohlorientierte

Bewirtschaftungsformen
sowie

6. Betriebe, die durch die Vergabe eine tragfähige Betriebsgröße oder zweckmäßige Flächenstruktur erreichen können.

(2) Der Bodenbevorratungsplan soll Ziele für den Zugang der in Absatz 1 genannten Betriebe zu neu zu vergebenden Flächen enthalten.

(3) Die Berücksichtigung nach Absatz 1 darf nicht zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Benachteiligung anderer geeigneter Betriebsformen führen.

Abschnitt 7

Öffentliches Naturvermögen

§ 39

Allgemeine

Bewirtschaftungsgrundsätze

(1) Öffentliches Naturvermögen ist so zu bewirtschaften, dass seine ökologischen Funktionen dauerhaft erhalten und, soweit erforderlich und verhältnismäßig, wiederhergestellt oder verbessert werden.

(2) Maßnahmen öffentlicher Eigentümer sollen

1. eine Verschlechterung wertvoller Lebensräume vermeiden,
2. den natürlichen Wasserhaushalt schützen,
3. den Biotopverbund stärken,
4. die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels erhöhen,
5. natürliche Bodenfunktionen erhalten und
6. die naturverträgliche Erholung der Allgemeinheit ermöglichen.

(3) Eine wirtschaftliche Nutzung bleibt zulässig, soweit sie mit den Absätzen 1 und 2 und dem einschlägigen Fachrecht vereinbar ist.

§ 40

Öffentlicher Wald

(1) Wald im Eigentum öffentlicher Eigentümer ist dauerhaft als Wald zu erhalten, soweit nicht überwiegende öffentliche Belange nach Maßgabe des

Waldrechts eine andere Nutzung erfordern.

(2) Öffentlicher Wald ist insbesondere so zu bewirtschaften, dass

1. seine Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen dauerhaft gewährleistet werden,
2. standortgerechte und klimaresiliente Waldökosysteme entwickelt werden,
3. Waldböden, Gewässer und biologische Vielfalt geschützt werden,
4. natürliche Entwicklungsprozesse in hierfür geeigneten Bereichen zugelassen werden und
5. eine nachhaltige Holznutzung möglich bleibt.

(3) Eine Umwandlung öffentlichen Waldes ist auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Soweit Fachrecht einen Ausgleich oder Ersatz verlangt, soll dieser vorrangig dauerhaft auf öffentlichem oder rechtlich gleichwertig gesichertem Boden erfolgen.

(4) Das Betretungsrecht und sonstige Rechte der Allgemeinheit richten sich nach dem Wald- und Naturschutzrecht.

§ 41

Öffentliche Moore und Feuchtgebiete

(1) Moore und Moorböden im Eigentum öffentlicher Eigentümer sind besonders zu schützen.

(2) Neue Entwässerungsmaßnahmen sind unzulässig, soweit sie nicht

1. zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr,
2. zum Schutz überwiegender Rechte Dritter,
3. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses oder
4. vorübergehend zur Durchführung einer Renaturierungsmaßnahme erforderlich sind.

(3) Entwässerte Moorflächen sollen unter Berücksichtigung bestehender Nutzungen, Rechte Dritter und der örtlichen Wasserverhältnisse schrittweise in einen Zustand überführt werden,

der den Ausstoß von Treibhausgasen vermindert und die natürlichen Moorfunktionen verbessert.

(4) Landwirtschaftliche Nutzungen auf öffentlichen Moorböden sollen, soweit fachlich geeignet und wirtschaftlich vertretbar, an höhere Wasserstände angepasst werden.

(5) Der gewerbliche Abbau von Torf auf öffentlichen Flächen ist unzulässig. Maßnahmen zur Renaturierung, Gefahrenabwehr oder wissenschaftlichen Untersuchung bleiben zulässig.

§ 42

Öffentliche Gewässer, Ufer und Überflutungsflächen

(1) Grundstücke öffentlicher Eigentümer, die für die natürliche Gewässerentwicklung, den Hochwasser- oder Küstenschutz, die Rückhaltung von Wasser oder die Wiederherstellung von Auen erforderlich sind, sind vorrangig für diese Zwecke zu sichern.

(2) Bei der Bewirtschaftung sind insbesondere

1. der gute ökologische und mengenmäßige Zustand der Gewässer,

2. natürliche oder naturnahe Ufer,

3. Überflutungs- und Retentionsräume,

4. der Schutz des Grundwassers und

5. der naturverträgliche Zugang der Allgemeinheit

zu berücksichtigen.

(3) Bei Grundstückserwerben für den Hochwasser- oder Küstenschutz sind bestehende bundesrechtliche Vorkaufsrechte zu prüfen.

(4) Bundeswasserstraßen und sonstiges Vermögen des Bundes bleiben unberührt.

§ 43

Schutzflächen, Naturschätze und sonstiges Naturvermögen

(1) Der Landesbodenfonds soll den Erwerb von Grundstücken unterstützen, deren dauerhafte öffentliche Sicherung für Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopverbund oder Erholungsvorsorge von besonderer Bedeutung ist.

(2) Bei Grundstücken, für die ein gesetzliches naturschutzrechtliches

Vorkaufsrecht besteht, ist § 17 anzuwenden.

- (3) Öffentliches Bergwerkseigentum und sonstige vermögenswerte Rechte an Naturschätzen dürfen nicht ohne Prüfung ihrer langfristigen Bedeutung für Allgemeinheit, Umwelt und öffentliche Hand veräußert oder aufgegeben werden.
- (4) Hoheitliche Entscheidungen über Aufsuchung, Gewinnung und Nutzung von Bodenschätzen richten sich ausschließlich nach dem hierfür geltenden Fachrecht.
- (5) Dieses Gesetz begründet keine neuen privaten Abbau-, Gewinnungs- oder Nutzungsrechte.

Abschnitt 8

Transparenz, Kontrolle und Bodenmarktbeobachtung

§ 44

Boden- und Naturvermögensregister

- (1) Der Landesbodenfonds führt ein öffentliches digitales Boden- und Naturvermögensregister.
- (2) Für Grundstücke des Landesbodenfonds sind mindestens auszuweisen:

- 1. Gemeinde und Lagebezeichnung,
- 2. Flächengröße,
- 3. Nutzungsart,
- 4. Zugehörigkeit zum Volksacker oder zu einer anderen besonderen Zweckbindung,
- 5. Art der Nutzungsüberlassung,
- 6. Dauer des Nutzungsverhältnisses,
- 7. wesentliche Gemeinwohlbindungen und
- 8. bei juristischen Personen der Name des Nutzers.

- (3) Für sonstigen öffentlichen Boden sind mindestens die Gemeinde und Lagebezeichnung, die Flächengröße, die Nutzungsart, der öffentliche Eigentümer oder die Eigentümergruppe sowie bestehende gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Zweckbindungen grundstücksbezogen zu veröffentlichen. Bei langfristigen Nutzungsüberlassungen an juristische Personen sind zusätzlich Art und Dauer der Nutzungsüberlassung sowie der

Name des Nutzers auszuweisen.
Absatz 4 bleibt unberührt.

(4) Nicht veröffentlicht werden

1. personenbezogene Daten natürlicher Nutzer, soweit ihre Veröffentlichung nicht anderweitig gesetzlich zugelassen ist,
2. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse,
3. Angaben, deren Veröffentlichung erhebliche Belange der öffentlichen Sicherheit beeinträchtigen kann,
4. genaue Standortangaben zu besonders gefährdeten Arten oder Lebensstätten sowie
5. Angaben zu noch nicht abgeschlossenen Grundstückserwerbsverhandlungen.

(5) Gesetzliche Informations- und Transparenzansprüche bleiben unberührt.

(6) Soweit Vermögensgegenstände zugleich im Gemeinvermögensregister nach § 6 des Gemeinvermögensschutzgesetzes zu erfassen sind, sind die Register technisch miteinander zu

verknüpfen. Gleiche Angaben sind nur einmal zu erheben. Das Boden- und Naturvermögensregister ist für die boden- und naturvermögensspezifischen Angaben das Fachregister. Die registerführenden Stellen stellen den erforderlichen Datenaustausch sicher.

§ 45

Jahresbericht und parlamentarische Kontrolle

(1) Der Landesbodenfonds legt dem Staatsrat und der Volkskammer jährlich einen Bericht über das vorangegangene Geschäftsjahr vor.

(2) Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

1. Grundstücksbestand und Bestandsveränderungen,
2. Erwerbe und Übertragungen,
3. Vergaben nach Nutzungsarten und Vergabekriterien,
4. Veräußerungen und die jeweils angewandten Ausnahmevorschriften,
5. Entwicklung des Volksackers,

6. Maßnahmen für Wald, Moore, Gewässer und sonstiges Naturvermögen,
 7. Bodenpreis- und Konzentrationsentwicklungen,
 8. Erträge, Aufwendungen, Verpflichtungen und Finanzierung,
 9. gewährte wirtschaftliche Vergünstigungen und deren Rechtsgrundlagen sowie
 10. wesentliche Prüfungsfeststellungen und deren Umsetzung.
- (3) Der Bericht ist nach Beratung durch den Verwaltungsrat zu veröffentlichen.

§ 46

Bodenmarktbeobachtung

- (1) Der Landesbodenfonds beobachtet gemeinsam mit den zuständigen Landesstellen die Entwicklung des Bodenmarktes.
- (2) Gegenstand der Beobachtung sind insbesondere
 1. Kauf- und Pachtpreisentwicklungen,
 2. Umfang und Struktur von Grundstücksumsätzen,
 3. Eigentums- und Nutzungskonzentrationen, soweit hierfür rechtmäßig verfügbare Daten vorliegen,
 4. Entwicklung landwirtschaftlicher Flächenbestände,
 5. Umwandlung landwirtschaftlicher oder naturnaher Flächen,
 6. Umfang öffentlichen Bodenvermögens und
 7. regionale Unterschiede.
- (3) Hierzu dürfen nur Daten verwendet werden, deren Übermittlung oder Nutzung gesetzlich zulässig ist. Steuergeheimnis, Statistikgeheimnis und sonstige gesetzliche Geheimhaltungspflichten bleiben unberührt.
- (4) Der Landesbodenfonds veröffentlicht jährlich einen Bodenmarktbericht. Personenbezogene Einzelangaben sind darin nicht aufzunehmen.
- (5) Erkenntnisse über erhebliche spekulative Entwicklungen oder Konzentrationstendenzen sind

dem Staatsrat und der
Volkskammer mitzuteilen.

§ 47

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Der Landesbodenfonds und die
öffentlichen Eigentümer dürfen
personenbezogene Daten
verarbeiten, soweit dies
erforderlich ist

1. zur Durchführung eines
Erwerbs- oder
Vergabeverfahrens,
2. zur Prüfung der
Voraussetzungen der §§
29, 32 und 33,
3. zur Verwaltung und
Überwachung eines
Nutzungsverhältnisses,
4. zur Erfüllung gesetzlicher
Berichts- und
Kontrollpflichten oder
5. zur Geltendmachung oder
Abwehr rechtlicher
Ansprüche.

(2) Verarbeitet werden dürfen
insbesondere Identitäts-, Kontakt-,
Vertretungs-, Beteiligungs-,
Flächen-, Vertrags- und
Nutzungsdaten sowie Angaben
über beherrschende
Einflussverhältnisse, soweit sie für

einen Zweck nach Absatz 1
erforderlich sind.

(3) Daten erfolgloser Bewerber sind
spätestens drei Jahre nach
bestandskräftigem Abschluss des
Vergabeverfahrens zu löschen,
soweit sie nicht wegen eines
anhängigen Rechtsstreits oder
einer gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht länger
benötigt werden.

(4) Vertragsbezogene
personenbezogene Daten sind
nach Wegfall des Vertrags- und
Kontrollzwecks zu löschen, soweit
gesetzliche
Aufbewahrungspflichten nicht
entgegenstehen.

(5) Eine ausschließlich automatisierte
Vergabeentscheidung ist
unzulässig.

(6) Eine Veröffentlichung
personenbezogener Daten
natürlicher Personen im Register
nach § 44 findet nur aufgrund
einer besonderen gesetzlichen
Erlaubnis oder Einwilligung statt.

Abschnitt 9
Gemeinden und andere öffentliche
Eigentümer

§ 48
Kommunale Selbstverwaltung und
andere öffentliche Eigentümer

- (1) Gemeinden, Landkreise und Bezirke bleiben Eigentümer ihrer Grundstücke. Dieses Gesetz begründet keine Befugnis des Freistaates oder des Landesbodenfonds, kommunales Eigentum ohne Zustimmung des Eigentümers zu übertragen.
- (2) Die kommunale Planungshoheit und die Befugnis, im Rahmen der Gesetze über Art und Umfang der Nutzung kommunaler Grundstücke zu entscheiden, bleiben unberührt.
- (3) Die §§ 19, 21 bis 27 und 44 gelten für kommunalen Boden nach Maßgabe dieses Gesetzes. Gemeinden und Gemeindeverbände können strengere Grundsätze zum Schutz ihres Boden- und Naturvermögens beschließen.
- (4) Andere öffentliche Eigentümer können durch Satzung oder interne Vermögensordnung weitergehende Veräußerungs-

und
Privatisierungsbeschränkungen
vorsehen.

- (5) Besondere gesetzliche Zweckbindungen eines Grundstücks gehen den allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes vor.

§ 49
Zusammenarbeit mit dem
Landesbodenfonds

- (1) Öffentliche Eigentümer können mit dem Landesbodenfonds Vereinbarungen schließen über
 1. gemeinsamen Grundstückserwerb,
 2. Verwaltung von Grundstücken,
 3. Bodenbevorratung,
 4. Grundstückstausch,
 5. gemeinsame Vergabeverfahren,
 6. Flächen für Wohnungsbau und Daseinsvorsorge,
 7. landwirtschaftliche Flächen,
 8. Natur-, Moor-, Gewässer-, Hochwasser- und Küstenschutz sowie
 9. gemeinsame Bodenmarktbeobachtung.

- (2) Gemeinden und Gemeindeverbände können Grundstücke unter einer dauerhaften Zweckbindung auf den Landesbodenfonds übertragen. Die Vereinbarung kann Rückübertragungsrechte für den Fall vorsehen, dass der Landesbodenfonds die Zweckbindung endgültig aufgibt.
- (3) Der Landesbodenfonds kann Grundstücke für einen kommunalen Träger erwerben und bis zur Übernahme bevorraten.
- (4) Eine Zusammenarbeit darf die gesetzlich bestimmten Entscheidungszuständigkeiten kommunaler Vertretungsorgane nicht umgehen.

§ 50

Mehrbelastungsausgleich

- (1) Der Freistaat ersetzt den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung die notwendigen zusätzlichen Aufwendungen, die ihnen unmittelbar durch erstmals aufgrund dieses Gesetzes vorgeschriebene landesweite Datenerhebungs- und Berichtspflichten entstehen,

soweit diese Aufwendungen nicht nur geringfügig sind.

- (2) Der Ausgleich kann durch pauschalisierte Zuweisungen erfolgen.
- (3) Die Höhe der Pauschalen und das Verfahren werden nach Anhörung der kommunalen Spitzenverbände durch Rechtsverordnung bestimmt.
- (4) Aufwendungen der allgemeinen kommunalen Grundstücks- und Vermögensverwaltung sowie Aufwendungen für freiwillige Grundstückserwerbe werden nicht nach Absatz 1 ausgeglichen.

§ 51

Gemeinwirtschaftliches Vermögen und bestehende Sondervermögen

- (1) Für Volkseigentum, gemeinwirtschaftliches Vermögen und besonders geschütztes öffentliches Vermögen gelten Artikel 95a der Ostdeutschen Staatsverfassung und das Gemeinvermögensschutzgesetz. Soweit dieses Gesetz oder andere besondere Gesetze strengere Anforderungen an Veräußerung, Belastung, Privatisierung oder

Zweckänderung stellen, gehen die strengeren Anforderungen vor.

(2) Grundstücke und Grundstücksrechte der Anstalt Gemeingut Wohnen verbleiben in deren Vermögen. Die besonderen gemeinwirtschaftlichen Grundsätze und Privatisierungsverbote des für die Anstalt geltenden Rechts bleiben unberührt. Eine Übertragung auf den Landesbodenfonds ist unzulässig, soweit hierdurch die bestehende gemeinwirtschaftliche Zweckbindung abgeschwächt würde.

(3) Das Gesetz über den allgemeinen Rahmen der Vergesellschaftung bleibt unberührt. Eine Vergesellschaftung von Grund und Boden oder Naturschätzen erfolgt ausschließlich nach Maßgabe eines hierfür erforderlichen Anwendungsgesetzes. Dieses kann bestimmen, dass erworbenes Vermögen auf den Landesbodenfonds übertragen wird.

(4) Erlöse aus einer nach diesem Gesetz zulässigen Veräußerung von Volkseigentum oder gemeinwirtschaftlichem Vermögen dürfen nur nach Maßgabe der Artikel 13c Absatz 4 und 95a Absatz 5 der Ostdeutschen Staatsverfassung sowie des § 21 des Gemeinvermögensschutzgesetzes verwendet werden.

Abschnitt 10

Schlussbestimmungen

§ 52

Verordnungsermächtigungen

- (1) Die zuständigen Staatssekretariate werden jeweils für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, im Einvernehmen miteinander Vollziehungsverordnungen zu erlassen über
1. Inhalt, Verfahren und Fortschreibung des Bodenbevorratungsplans,
 2. einheitliche Anforderungen an die Wertermittlung nach § 18,
 3. Ausgestaltung, Gewichtung und Dokumentation von Vergabekriterien,

4. Mindestanforderungen an Gemeinwohlbindungen,
 5. Einzelheiten des Boden- und Naturvermögensregisters,
 6. Form und Inhalt der Berichte nach den §§ 44 bis 46,
 7. technische Standards für den Datenaustausch zwischen öffentlichen Eigentümern, Landesbodenfonds und der registerführenden Stelle nach § 6 des Gemeinvermögensschutzgesetzes sowie
 8. Verfahren und Pauschalen des Mehrbelastungsausgleichs nach § 50.
- (2) Die Verordnungen nach Absatz 1 dürfen keine über dieses Gesetz hinausgehenden Genehmigungspflichten für den Erwerb oder die Veräußerung privaten Bodens begründen.
- (3) Das zuständige Staatssekretariat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. den Landesbodenfonds unter den Voraussetzungen des Bundesrechts als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes zu bestimmen und
 2. nähere Vorgaben für die Vergabe landwirtschaftlicher Flächen des Volksackers zu erlassen, insbesondere zu Losbildung, Betriebskonzept, Vertragslaufzeiten und Nachweisen.
- (4) Das zuständige Staatssekretariat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Vorgaben für die Erfassung und Bewirtschaftung öffentlichen Moor-, Gewässer- und sonstigen Naturvermögens zu treffen. Inhalt und Ausmaß der Vorgaben sind auf die in den §§ 39 bis 43 bestimmten Schutz- und Bewirtschaftungsziele beschränkt.
- § 53**
- Übergangsvorschriften**
- (1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam geschlossene Kauf-, Erbbaurechts-, Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsverträge bleiben unberührt.

- (2) Absatz 1 gilt auch für einen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes notariell beurkundeten Veräußerungsvertrag, dessen dinglicher Vollzug noch aussteht.
- (3) Eine nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vereinbarte Verlängerung, wesentliche Erweiterung oder grundlegende Änderung eines bestehenden Nutzungsverhältnisses ist an diesem Gesetz auszurichten.

Artikel 2

Aufbau des Landesbodenfonds

- (1) Die nach § 9 Absatz 2 zu benennenden Mitglieder des Verwaltungsrates sind innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu benennen.
- (2) Die Volkskammer soll die Mitglieder nach § 9 Absatz 3 innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wählen. Besteht zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschäftigtenvertretung, wird das Vorschlagsrecht nach § 9 Absatz 3 Nummer 1 durch eine vom Gründungsbeauftragten einzuberufende Versammlung der bereits beschäftigten

- Arbeitnehmer des Landesbodenfonds ausgeübt.
- (3) Der Verwaltungsrat tritt spätestens einen Monat nach Bestellung von mindestens neun seiner Mitglieder zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.
- (4) Der Vorstand soll innerhalb von sechs Monaten nach der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates bestellt werden.
- (5) Bis zum Amtsantritt des Vorstandes bestellt das Staatssekretariat der Finanzen einen Gründungsbeauftragten. Dieser vertritt den Landesbodenfonds ausschließlich bei den zur Errichtung seiner Verwaltung erforderlichen Geschäften. Der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken ist ihm nicht gestattet.
- (6) Der Landesbodenfonds nimmt spätestens neun Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes seinen vollständigen Geschäftsbetrieb auf.

Artikel 3

Einschränkung eines Grundrechts

Durch § 33 und § 47 wird das Recht auf Datenschutz nach Artikel 33 der

Staatsverfassung des Freistaates
Ostdeutschland eingeschränkt.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag seiner
Verkündung, frühestens jedoch an dem
Tag in Kraft, an dem das
Gemeinvermögensschutzgesetz in Kraft
tritt.

Dresden, den 12. September 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT